



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/278/2025
מס' בקשה: 8/367/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד מפקחת על רישום מקרקעין

עינת מידן בלום

תקוה אייל
באמצעות ב"כ עו"ד פרץ עודד

התובע:

-נגד-

1. נציגות הבית המשותף ברחוב תאנה 29 חריש
 2. ססי יוסף
 3. ססי אדווה
- כולם באמצעות ב"כ עו"ד אביעזרי יוסף חי

הנתבעים:

החלטה

בזיקה לדיון שהתקיים ביום 25.12.25, יובאו להלן הנימוקים להחלטתי בדיון, לדחות את בקשת הנתבעים מיום 08.07.25 לסלק את התביעה על הסף.

כפי שיבואר, מצאתי כי יש למחוק את התביעה בקשר לנזקי הרטיבות בדירת התובע, וליתן החלטות מקדימות בקשר עם מינוי מומחה בתיק, בהתאם לטענות הצדדים בדיון.

1. במרכז ההליך בית משותף בן 6 קומות ברחוב תאנה 29, חריש הידוע כגוש 9074 חלקה 95 (להלן- **הבית המשותף**). התובע הבעלים של תת חלקה 15 שבקומה החמישית; נתבעת 1 היא נציגות הבית המשותף (להלן- **הנציגות**); נתבעים 2-3 הבעלים של תת חלקה 17 שבקומה השישית (להלן- **ססי**). הנתבעים שלושתם, ייקראו להלן - **הנתבעים**.

2. ברקע לבקשה, תביעה שהגיש התובע נגד הנתבעים, לחיובם בתיקון ליקויים ברכוש המשותף ובדירת ססי, לפי סעיף 3 לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, התשכ"ט - 1969. התובע טען בכתב התביעה לנזילות חמורות בדירתו מזה כשבע שנים, שמקורם מהרכוש המשותף ומדירת הנתבעים ססי. לטענת התובע, פניותיו אל הקבלן ואל הנתבעים בדרישה לתיקון הליקויים לא נשאו פרי, ולכן נאלץ להגיש תביעה זו.

3. הנתבעים הגישו כתב הגנה ביום 14.12.25. טענותיהם של הנתבעים כלולות בעיקרן בבקשה דנן.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/278/2025
מס' בקשה: 8/367/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

4. כדי לא להאריך את ההחלטה מעל הנדרש, טענות הצדדים בכתב ובעל פה, יובאו בהמשך, בהתאם לצורך.

קיומו של הליך מקביל אינו מקים עילה לסילוק על הסף של התביעה

5. אין חולק כי במקביל להליך שלפניי, מתנהל הליך משפטי בבית משפט השלום בירושלים (הליך מספר 17694-05-25) בתביעה כספית על סך 1,480,443 ש"ח שהגישה הנציגות נגד דונה חברה להנדסה ובניין בע"מ - החברה הקבלנית שבנתה את הבית המשותף (להלן – **ההליך המקביל**). בכתב התביעה בהליך המקביל ביקשה הנציגות, לחייב את החברה הקבלנית בתשלום העלות המוערכת של העבודות הנדרשות לתיקון הליקויים ברכוש המשותף.

6. בבקשתם דנן, טוענים הנתבעים כי ההליך המקביל "חופף במלואו" "חפיפה מושלמת" להליך שלפניי, וכי ההליך המקביל נותן מענה דיוני ומהותי לשני מקורות הנזק הנטענים על ידי התובע. כן טוענים הנתבעים, כי אין לדון באותו נושא פעמיים ולקבל הכרעות סותרות, וכי בהליך המקביל התובע גילה דעתו, מהו הפורום הנאות לביורר התובענה, והוא מושתק מלטעון לסמכותה של המפקחת לדון באותה סוגייה.

7. אין כול יסוד וכול בסיס לטענות הנתבעים.

8. חובתה של הנציגות לפי סעיף 3(א) לתקנון המצוי; לתקן ליקויים ברכוש המשותף, שעלולים לפגוע בדירה אחרת היא חובה עצמאית ומוחלטת, ללא קשר לקיומה או להעדרה של חובה נזיקית או חוזית נוספת של צדדים שלישיים לשפות את הנציגות; היא אינה כפופה לתוצאות פסק הדין שיינתן בהליך המקביל, ויש לבררה בהקדם, ובמנותק ממנו. בתביעה בגין נזקי רטיבות יש לקיים בירור מהיר, כדי לצמצם כמה שניתן את משך הזמן שבו אדם מתגורר בדירה הסובלת מרטיבות [ראו: עש"א (מחוזי י-ם) 13766-05-25 **בת שבע בבלי אבולעפיה ע' כהן נ' גלעד בוק** (נבו 17.06.25); עש"א (מחוזי י-ם) 22309-02-24 **אלי כהן נ' יהודה בוזגלו** (נבו 27.3.2024)]. הדברים נכונים בשינויים המתחייבים גם ביחס לחובתו של בעל דירה לתקן ליקוי בדירתו, לפי סעיף 3(ב) לתקנון המצוי

9. כפי שהוסבר לנתבעים בדיון, התביעה בהליך המקביל הוגשה בעילה חוזית/נזיקית בגין התרשלותה לכאורה של החברה הקבלנית, שגרמה ל"ליקויים ו/או אי התאמות בכל הקשור לרכוש המשותף" (סעיף 5 לכתב התביעה בהליך המקביל).

10. לטענת הנתבעים כי מדובר בתביעות זהות אין כול יסוד. גם אם תתקבל התביעה בהליך המקביל במלואה, ייפסק לטובת הנציגות פיצוי כספי. ברי כי לא יינתן במסגרת פסק הדין שם, הסעד שמבקש התובע בתביעה שלפניי – צו המחייב את הנציגות לתקן ליקויים ברכוש המשותף, ודאי לא יינתן צו נגד ססי ביחס לדירתם. לחלופין, דחיית התביעה של הנציגות בהליך המקביל, לא



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/278/2025
מס' בקשה: 8/367/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

תפטור את הנציגות (ודאי לא את הנתבעים ססי), מחובתם הקניינית כלפי התובע, הקבועה בסעיף 3 לתקנון המצוי. באותה סוגייה, אפנה לדברים שנאמרו ברע"א 655/84 בת-שבע הס נ' נציגות הבית המשותף ברחוב שפירא מס' 19 רמת-גן ו-7 בעלי דירות (לא פורסם):

"לא יכול להיות ספק בכך כי חובה כאמור אכן חלה גם כאשר היה ליקוי בביצוע הבניה. לענין זה יש לאבחן בין היחסים המשפטיים בין רוכשי הדירות לבין מי שבנה את הבית, לבין הזכויות של דייר בבית משותף. הגג הוא בגדר רכוש משותף וחובתם של בעלי הדירות לגבי נשיאה בהוצאות כדי להבטיח אחזקתו התקינה של הרכוש המשותף נובעת מן האמור בסעיף 58 לחוק. אחזקה תקינה לענין זה כוללת תיקונו של הגג כדי שלא ידלפו ממנו מים לתוך הדירה אשר מתחתיו, וחובה זו חלה על בעלי הדירות בבית המשותף בין אם יש להם עילת תביעה אחרת נגד מי שבנה את הבנין ובין אם לאו".

11. העובדה שלאורך השנים התובע פעל לטובת תיקון הליקויים באמצעות פנייה לקבלן אינה שוללת את זכותו לנקוט הליכים נגד הגורמים המתאימים בבית המשותף. בחוות דעת מומחה מטעם התובע (עמוד 3) צוין כי "לדברי בעל הנכס, קיימות חדירות רטיבות בתקרת חדר הורים שהקבלן לא מצליח לעצור" (ראו בהמשך).

דחיית טענת הנתבעים לאי תחולתו של סעיף 3 לתקנון המצוי

12. כפי שהובהר לנתבעים בדיון, תביעה לפי סעיף 3 לתקנון המצוי; מצויה בסמכותו הייחודית של המפקח על רישום מקרקעין, מכוח סעיף 72(א) לחוק המקרקעין.

13. סעיף 61 לחוק המקרקעין קובע שבית משותף יתקיים לפי תקנון המסדיר את היחסים בין בעלי הדירות ואת זכויותיהם וחובותיהם בקשר לבית המשותף. לפי סעיף 62 לחוק המקרקעין שכותרתו "תקנון מוסכם", רשאים בעלי הדירות לערוך תקנון משלהם; בהעדר תקנון מוסכם יראו את התקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, תקנון שנרשם על ידי בעלי הדירות. מקום שבו יש לבית תקנון מוסכם אך הוא שותק ביחס לנושא מסוים המוסדר בתקנון המצוי, תחול ההוראה שבתקנון המצוי (סעיף 64 לחוק המקרקעין).

14. הנתבעים מפנים לסעיף 3ד' לתקנון המוסכם וטוענים, ביחס לתביעה נגד ססי, כי הסעיף אוסר על בעלי הדירות לבצע תיקונים "בוודאי אלו הנדרשים במסגרת תביעה זו" (ראו בין היתר, עמוד 3 סעיף 2א' לבקשה) – עיינתי בסעיף 3ד' לתקנון המוסכם, אף הקראתי אותו לנתבעים בדיון. סעיף 3ד' לתקנון המוסכם אינו אוסר על בעלי הדירות לבצע תיקונים שהם מחויבים לתקן לפי סעיף 3(ב) לתקנון המצוי, אלא אוסר על תיקונים "שיש בהם לגרום לכך שייגרמו מטרדי רעש ורעידות לדירות שכנות, באופן שתהיה חריגה מעל רמות הרעש המותרים בתקנים ובתקנות". יוטעם כי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/278/2025
מס' בקשה: 8/367/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

סעיף 3ד' לתקנון המוסכם אינו קובע הוראה שמחליפה את ההסדר הקבוע בסעיף 3 לתקנון המצוי, והוא הסעיף שחל על התביעה שלפניי.

זכותו של בעל דירה מכוח סעיף 3 לתקנון המצוי אינה נשללת ממנו בזמן הוא משמש חבר נציגות
15. הנתבעים טענו בבקשתם כי התובע שימש יו"ר הנציגות עד ליום 9.6.24 (סעיף 11 לבקשה), והוא זה שהגיש את התביעה בהליך המקביל "(במסגרת תפקידו כיו"ר)", והוא בחר לכאורה להסתיר עובדה זו בכתב התביעה (עמוד 2 לבקשה, סעיף 1א4). בהמשך טענו הנתבעים ש"**התובע הוא חלק מהתובעים בתביעה זו (אם בכובעו כיו"ר הועד בדימוס, ואם בכובעו כדייר שייהנה מהפיצוי שייפסק ואם בכובעו כדייר)**"... (עמוד 2 לבקשה סעיף א).

16. ראשית, מעיון בכתב התביעה שהוגש בהליך המקביל (צורף כנספח לבקשה), עולה כי התביעה הוגשה על ידי נציגות הבית המשותף "**באמצעות נציג מטעם נציגות הבית המשותף מר משה חנוך**". הדברים מופיעים "שחור על גבי לבן". שנית, איני מוצאת סיבה לפקפק בטענת התובע כי נודע לו על ההליך המקביל מהבקשה דנן. שלישית, גם אם הייתי קובעת כעובדה, שהתביעה בהליך המקביל הוגשה באמצעות התובע, כמי שבעת התביעה שימש בפועל יו"ר נציגות של הבית המשותף, לא היה באמור למנוע מהתובע להגיש במקביל את התביעה בהליך שלפניי נגד ססי וגם נגד הנציגות, זאת מתוקף היותו בעל דירה בבית המשותף. בעל דירה המקבל על עצמו את תפקיד ניהול הבית המשותף, אינו מאבד את הזכות המוקנית לו בסעיף 3 לתקנון המצוי לדרוש מהגורם המתאים בבית המשותף לתקן ליקויים שעלולים לפגוע בדירתו.

אי צירוף חוות דעת מומחה לכתב התביעה, אינה עילה לסילוק התביעה על הסף

17. יש לדחות טענתם של הנתבעים כי לא הובאה ראשית ראיה מטעם התובע להוכחת טענותיו. טענת הנתבעים, ככל שהיא נוגעת לטענת התובע לליקויים ברכוש המשותף – נדחת בטענות הנתבעים עצמם בבקשה ובכתב ההגנה, המאשרות את דבר קיומם של ליקויים ברכוש המשותף והן במרפסת דירת ססי.

18. טענת הנתבעים כי לא הובאה ראשית ראיה אף נסתרת בחוות דעת מומחה התובע, מר נחשון הורביץ, שנערכה ביום 09.12.24 (הדגשים אינם במקור- עמ"ב):

א. בסעיף הממצאים בחוות דעתו, ציין מומחה התובע: "**בבדיקת הדירה נמצאו סימני רטיבות ויזואליים בתקרת חדר הורים הממוקם בצד צפון מזרח של הדירה. בבדיקה עם מצלמה תרמית ופרוטימטר ניתן לראות שחדירת הרטיבות פעילה בעת הביקור. הרטיבות החריגה נגרמה לפגיעה בשכבות הטיח והצבע בתקרה. לדברי מזמין הדוח, הרטיבות פעילה רק בעונת הגשמים. מעל למוקדי הרטיבות ממוקם קיר המפריד בין מרפסת ההורים לחדר רחצה הורים בדירה 17. בתמונות שהוצגו בפני ניתן לראות שבמוקד הרטיבות קיים שרול**



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/278/2025
מס' בקשה: 8/367/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

6 צול שהונח ביציקה. השרוול אינו מגיע לגג הבניין. לדברי דיירי דירה 17, הקבלן ביצע בדיקת הפצה ממושכת במרפסת הורים בדירה 17 ולא נמצאה חדירת רטיבות" (עמוד 4).

ב. בסיכום חוות הדעת ציין מומחה התובע, את הדברים שלהלן: "הרטיבות החריגה גורמת לפגיעה בשכבות הטיח ולנפילת קילופי צבע על הרהיטים בדירה 15. רטיבות ממושכת פוגעת בזיון אלמנטי השלד ובכך פוגעת בקיים המבנה. בדיקת ההצפה שבוצעה במרפסת דירה 17 מעידה שאיטום המרפסת תקין. מקור המים באיטום לקוי של חיפוי האבן. לצורך תיקון התקלה יש לפרק אריחי חיפוי בקירות מרפסת דירה 17, בנוסף יש לבצע טיפול איטום בקופינג המרפסת ובשורות אבני החיפוי עד מתחת לתקרת דירה 15. טיפול נוסף יש לבצע באבני החיפוי ומעקה הגג המשותף. פירוק אבני החיפוי בתחתית קירות מרפסת דירה 17 מחייב תיקון איטום של המרפסת בהתאם לפרט המצורף. בסיום עבודות האיטום יש לבצע בדיקות המטרה לקירות ובדיקת הצפה למרפסת דירה 17 בהתאם להנחיות תקן 1476. לאחר השלמת עבודות האיטום ניתן יהיה לבצע תיקוני טיח וצבע בדירה 15".

19. אשר לטענות הנתבעים כי חוות הדעת הוסתרה על ידי התובע, ולא צורפה לכתב תביעתו לכאורה משום שהיא סותרת את טענתו לרטיבות בדירתו שמקורה במרפסת דירת ססי – הטענה נדחת.

20. כפי שהובהר לנתבעים בדיון, לא נפל פגם באי צירוף חוות הדעת לכתב התביעה. תקנות סדר הדין האזרחי אינם מחייבים בהגשת חוות דעת יחד עם כתב התביעה, בדומה להליך שבו נדרש הוכחת עניין שברפואה (תקנה 87(ב); תקנה 15(א)(2) לתקנות). בקשר לתביעה בהליך "רגיל" "חוות-דעת מומחה איננה מסמך מהותי שיש לצרפו לכתבי-הטענות. זהו חלק מהחומר הראייתי" [רע"א 7431/96 יפת השמש חברה לבניין והשקעות בע"מ נ' אלוני, פ"ד נ"א(2) 574]. בעניין זה קובעת תקנה 15 (א) לתקנות: "לכתב טענות יצורפו מסמכים אלה בלבד והם יהיו נספחי כתבי טענות". תקנה 15(ב) לתקנות מורה: "על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי בעל דין לצרף לכתב טענות חוות דעת של מומחה שאינו בעניין של רפואה".

21. טענות הצדדים בקשר לחוות דעת מומחה התובע תתבררנה בהליך העיקרי, אם תהיה רלבנטיות לכך, ולא מצאתי שיש להידרש להן בשלב זה. טענות הנתבעים להעדר ראשית ראיה או להסתרת חוות הדעת, כעילה לסילוק התביעה על הסף, נדחות מהטעמים שהובאו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/278/2025
מס' בקשה: 8/367/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הודאת הנתבעים בליקויים שתוקנו או מתוקנים אינה מצדיקה את סילוק התביעה בשלב זה

22. כאמור, הנתבעים טוענים לתיקונים שבוצעו ועדיין מבוצעים. אין באמור להביא לסילוק התביעה כבר כעת. הליקויים שבוצעו בעבר לאורך השנים, לא הביאו להפסקת חדירת המים לדירת התובע, לכן מבוצעים תיקונים גם בימים אלו, כפי שטוענים הנתבעים.

23. סעיף 3 לתקנון המצוי נוקב במילים **שאי תיקונו עלול לפגוע**...", קרי די באינדיקציה לקיומו של ליקוי שיפגע בעתיד בדירה של מבקש התיקון. לעניין זה ראו דברים שנאמרו בהליך עשא (מחוזי ת"א) 53315-11-23 עמימה גנות נ' ורד כהן (נבו) (19.03.24):

"זאת ועוד, גם ככל שאלך עם המערערת כברת דרך ואקבל טענותיה ולפיהן לא קיימת כיום רטיבות פעילה, אין בכך כדי לאיין את עילת התביעה כלפי המערערת... לענייננו, קובע סעיף 3(ב) לתקנון המצוי (אשר בהעדר תקנון אחר – ובמקרה דנן לא טענו הצדדים לקיומו של תקנון אחר – חל על הבית) כך:

"(ב) בעל דירה זכאי לדרוש מבעל דירה אחרת שיבצע תיקון בדירה האחרת, שאי-ביצועו עלול לפגוע בידרחו של דורש התיקון."

כפי שפורט לעיל, המשיבה טענה לקיומה של רטיבות אשר מקורה בדירת המערערת ועתרה לביצוע תיקונים בדירת המשיבה – זאת, בהתאם להוראת סעיף 3(ב) לתקנון – הקובע חובת תיקון נזק ש"עלול" לפגוע בדירת המשיבה – לא רק על מנת למנוע את הרטיבות הקיימת, אלא על מנת למנוע נזק עתידי. בהתאמה, על מנת לאיין את עילת תביעתה של המשיבה, לא די בכך שהרטיבות הסתיימה כפועל יוצא מביצוע תיקון כלשהו על ידי המערערת, אלא שיש להוסיף ולבחון במסגרת בירור ההליך, איזה תיקון יש לבצע על מנת להפסיק את קיומה של הרטיבות מכאן ואילך...

לאור זאת, הרי שגם ככל שנפסקה הרטיבות מטעמים שונים (ובמקרה דנן יתכן שמדובר בטעמים הקשורים בעבודות שבוצעו על ידי המערערת עצמה במרפסת או הנציגות), עדיין לא ניתן לומר כי התביעה מיצתה את עצמה, באשר שומה על המפקח לבחון ולהכריע בדבר מקור הרטיבות מלכתחילה וכן, באשר לעבודות אשר יש לבצע על מנת שהרטיבות לא תשנה (הדגשות אינן במקור -עמ"ב).

24. מהחומר שלפניי אני קובעת אפוא כי ביצוע תיקונים כשלעצמו אינו מצדיק את סילוק התביעה כבר בשלב זה.

לסיכום

25. לאחר בחינת טענות הנתבעים בכתב ובעל פה מצאתי שיש לדחות את הבקשה לסילוק על הסף. לתובע עילה לכאורה מכוח סעיף 3 לתקנון המצוי, וטענות הצדדים תתבררנה בהליך העיקרי.

26. לנוכח תוצאה זו, מתייטר הצורך לדון ביתר טענות הנתבעים, לרבות בבקשתם מיום 17.07.25 למחיקת סעיפים מתגובת התובע לבקשה לסילוק על הסף, אלו ממילא אינם חלק מהתשתית שעליה מבוססת החלטתי.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/278/2025
מס' בקשה: 8/367/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

27. לאחר שנתתי דעתי בין היתר לתוצאה שאליה הגעתי, להתנהלות הצדדים, לרוחב היריעה שפרשו הנתבעים בבקשתם; לדיון שהתקיים ב-25.12.25 שרובו הוקדש לבירור הבקשה; ולעמידתם של הנתבעים על מלוא טענותיהם, גם לאחר ששוקף להם המצב המשפטי ביחס לכול טענה וטענה, כמפורט לעיל; מצאתי לחייב את הנתבעים בהוצאות התובע; הנציגות – בסך של 800 ₪ והנתבעים ססי – בסך של 800 ₪. הסכומים ישולמו בתוך 30 יום, שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום בפועל.

מחיקת התביעה בעניין נזקי התובע בעקבות הליקויים הנטענים

28. כאמור, סמכותו של המפקח לדון בתביעה לפי סעיף 3 לתקנון המצוי, מעוגנת בסעיף 72(א) לחוק המקרקעין, המקנה לו סמכות ייחודית לדון ב"סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון".

29. אין בתקנון או בחוק הוראה המסמיכה את המפקח ליתן סעד בקשר לנזקים בדירת מבקש התיקון, בין צו עשה ובין פיצוי כספי - עילתם של סעדים אלו בפקודת הנזיקין. העילה הנזיקית היחידה שנמסרה בחוק להכרעת המפקח (בסמכות מקבילה של בית משפט), היא בעוולת הסגת גבול, כפי שנקבע מפורשות בסעיף 72(ג) לחוק המקרקעין. לא הוקנתה למפקח על המקרקעין סמכות לדון בתביעות שמקורן בעילות נזיקיות אחרות.

30. למרות שהסעד הנזיקי נלווה וטפל לסעד העיקרי המצוי בסמכותי הייחודית, ועל אף החסרונות הכרוכים בפיצול התביעה ולפרקטיקה הנוהגת בלשכות המפקחים בהקשר זה (ואף בלשכה זו, עד לאחרונה) – יש להיצמד להוראות החוק.

31. אפנה את הצדדים לפסק דין שנתן בית משפט מחוזי בתיק 56270-03-25 (מחוזי חיפה) ברדוגו נ' ו.צ. יזמות והשקעות (02.11.25) על פסק הדין בהליך (מפקח על המקרקעין חיפה) 165/24 ו.צ. יזמות והשקעות נ' ברדוגו (06.02.2025) – במסגרת פסק הדין הורה בית המשפט המחוזי על מחיקת חיוב כספי שהוטל על הנתבעים בגין עלות תיקון נזקי הרטיבות בדירת התובעת, חרף הסכמתם מראש של הנתבעים, שימונה מומחה גם לצורך הערכת עלות תיקון נזקי הרטיבות בדירת התובעת [כן ראו: רע"א (מחוזי י-ם) 38744-06-16 ראובן הושיאר נ' אברהם רחמים (נבו 9.3.2017); עש"א (מחוזי ת"א) 34810-10-18 נתנאל רבין נ' נציגות הבית ברח' רמז 35 תל אביב (נבו 15.4.2019)].

32. ההקפדה על כללי הסמכות העניינית נדרשת ביתר שאת ביחס ל"טריבונלים מיוחדים" שעליהם נמנית ערכאה זו, בהתאם לפסיקה המורה כי "יש לפרש בצמצום הוראות המעניקות סמכות ייחודית לטריבונלים מיוחדים, על חשבון סמכותם של בתי המשפט הרגילים, בעלי הסמכויות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/278/2025
מס' בקשה: 8/367/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הכלליות [ראו: רע"א 15965-03-25 ישראל אלגרבל נ' דימיטרי רינדזיונסקי (נבו 29.6.2025)]
שניתן בקשר להליך בפני המפקח על רישום המקרקעין].

33. בהתאם לאמור, אני מורה על מחיקת התביעה בקשר עם נזקי הרטיבות בדירת התובע. שמורה לתובע הזכות להגיש תביעה לערכאה המוסמכת; אין באמור להביע עמדה כלשהי ביחס לתביעה זו.

עמדת הנתבעים טרם מתן החלטה על מינוי מומחה

34. בהתאם לבקשת בדיון, יודיעו הנתבעים עד ליום 01.01.26 עמדתם ביחס למינוי מומחה מטעמי.

35. ההתייחסות תכלול אפשרות למינוי המומחה ארתור וייס, המומחה שמונה בהליך המקביל. כמו כן יודיעו הנתבעים, האם הם מבקשים להגיש חוות דעת מומחה מטעמם.

מזכירות תשלח את ההחלטה לצדדים ותסגור את תיק הבקשה. לעיוני, 04.01.26.

ניתנה היום ט' בטבת תשפ"ו, 29 בדצמבר 2025, בהעדר הצדדים.

עִינַת מִיָּדוֹן בִּלּוֹם
מפקחת על רישום מקרקעין